

1500489-34.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2031992/2019 - 01º D.P. INDAIATUBA, 3458340 - 01º D.P. INDAIATUBA, 6200/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2031992 - 01º D.P. INDAIATUBA, 6200/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2031992 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500489-34.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500489-34.2019.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2031992/2019 - 01º D.P. INDAIATUBA, 3458340 - 01º D.P. INDAIATUBA, 6200/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2031992 - 01º D.P. INDAIATUBA, 6200/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2031992 - 01º D.P. INDAIATUBA, 6200/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gabriel Soares

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de setembro de 2018, por volta das 09h15, na Rua José Carlos Wolf, n. 1192, Jd. Tancredo Neves, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, LEONARDO GABRIEL SOARES, qualificado a fls. 03, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, vinte e seis invólucros plásticos contendo a droga conhecida como "crack", com peso líquido total de 4,1 gramas, conforme laudo de exame químico toxicológico de fl. 20/22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, o denunciado comercializava entorpecentes no local dos fatos, quando, ao notar a aproximação de uma viatura da Guarda Municipal, guardou as referidas porções de droga na boca. Contudo, LEONARDO ficou engasgado com as drogas, de forma que, durante a abordagem, os guardas notaram que ele não conseguia respirar e ficou com a face roxa.

Os guardas realizaram manobra para desengasgá-lo, sendo expelidas as 26 porções de "crack". Em seguida, LEONARDO foi conduzido à UPA Morada do Sol para atendimento médico.

Posteriormente questionada acerca dos entorpecentes, o denunciado confessou a traficância.

Portanto, diante da quantidade e modo de embalagem da droga apreendida, bem como pelas demais circunstâncias dos fatos, não resta dúvidas de que as drogas eram destinadas à entrega a consumo de terceiros.

Diante do exposto, denuncio LEONARDO GABRIEL SOARES como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c.c. a Lei 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito especial, notificando-se o denunciado para oferecimento de resposta preliminar, recebendo a denúncia, ouvindo-se todos em audiência una e prosseguindo-se até final sentença condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fl.51. A denúncia foi recebida a fls. 59/60. O réu foi citado a fl. 81. Apresentou defesa prévia a fls. 57/58. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 114/115. Decretada a revelia do réu a fl. 114.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a dosimetria da pena, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal. Na terceira fase, requereu que não seja aplicado o §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, requereu o regime semiaberto.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, tendo em vista ausência de provas para condenação. Em caso de condenação, requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo químico-toxicológico de fls. 20/22.

III.2 Prova oral

Em depoimento, o policial Thiago Winicius Neia narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro Tancredo Neves quando avistaram o acusado. O réu, ao notar a presença dos policiais, colocou algo na boca. Relataram que, diante da atitude suspeita, decidiram abordá-lo e durante a abordagem informou que o acusado aparentava estar com falta de ar. Com isso, realizaram uma manobra para desengasgá-lo. Alegou que o acusado se engasgou, pois havia ingerido as porções de droga que transportava. Declarou que após a abordagem conduziram o acusado para a Delegacia.

Em depoimento, Jair Inácio de Souza disse que o acusado foi abordado ao lado do seu comércio. Relatou que quando os policiais estavam abordando o acusado ele aparentava estar engasgado e, após ajuda dos policiais, ele vomitou os entorpecentes.

III.3 Exame da prova

Os policiais militares confirmaram o encontro dos entorpecentes na posse do acusado, que colocou as drogas na boca e começou a engasgar, sendo necessário fazer uma manobra, fato confirmado pela testemunha que afirmou inclusive ter visto o acusado vomitar os entorpecentes.

Assim, considerando que o acusado estava com 26 unidades de entorpecentes, é inequívoca a destinação comercial da droga ilícita.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não possui maus antecedentes (certidão de fls.35/36). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à menoridade, aplica-se a Súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. Incide a causa de diminuição pelo máximo, de forma que a pena passa a 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 188 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tendo em vista o montante da pena o regime inicial de cumprimento será o aberto.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO LEONARDO GABRIEL SOARES à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 188 dias-multa, por incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista que o réu encontra-se solto, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 5 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA